

CUP: Natura Tributaria e Implicazioni per l'Accertamento e le Sanzioni

La sentenza n. 12225/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha posto fine a un significativo contrasto giurisprudenziale, qualificando in via definitiva il Canone Unico Patrimoniale (CUP) come un'entrata di natura tributaria. Questa decisione impone un radicale cambiamento nell'approccio alla gestione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni del canone. La qualificazione tributaria del CUP comporta l'applicazione integrale dello Statuto dei Diritti del Contribuente e della normativa sanzionatoria tributaria (D.Lgs. 471/1997 e 472/1997).

1. Distinzione tra "Indennità" e "Sanzioni"

La sentenza chiarisce un punto fondamentale relativo alle violazioni: **Indennità per occupazione/diffusione abusiva** (art. 1, c. 821, lett. g), L. 160/2019): Non è una sanzione, ma una modalità di quantificazione del tributo dovuto in assenza di titolo. La "maggiorazione fino al 50%" è una componente del debito tributario stesso e non è soggetta ai principi del D.Lgs. 472/1997 (es. colpevolezza). **Sanzioni amministrative pecuniarie** (art. 1, c. 821, lett. h), L. 160/2019): Sono le sanzioni tributarie vere e proprie, che si aggiungono al recupero del canone e devono rispettare i principi generali in materia, tra cui legalità, colpevolezza e *favor rei*.

2. Sanzioni per Omesso, Parziale o Tardivo Versamento

Una delle conseguenze più dirette della sentenza riguarda le sanzioni per omesso, parziale o tardivo versamento. Le previsioni contenute nei regolamenti comunali che stabiliscono sanzioni secondo schemi non tributari devono considerarsi superate. Si applica, invece, l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che disciplina le sanzioni per i ritardati o omessi versamenti dei tributi. La sentenza delle Sezioni Unite ne determina così una riconfigurazione completa: si

applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per la quantificazione della sanzione base, nonché i principi del D.Lgs. 472/1997 per le garanzie del trasgressore, e l'istituto del ravvedimento operoso quale strumento deflattivo di primaria importanza per la regolarizzazione spontanea. In particolare per l'irrogazione della sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento si dovrà tenere conto della misura ordinaria applicata ai tributi locali, oggi determinata nella misura del 25% per le violazioni commesse a decorrere dal 01/09/2024 e del 30% per quelle antecedenti la data del 01/09/2024. Verranno previste anche delle riduzioni per i versamenti effettuati in ritardo ma entro certi termini, ovvero sanzione ridotta alla metà (rispettivamente del 12,5% oppure 15%) se il versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, mentre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, 15 n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo per i ritardi entro i 15 giorni.